阳江市江城区白沙街道市生活污水处理整治工程二期建设项目“1·8”机械伤害事故调查报告

江城区“1·8”事故调查组

2020年3月31日

目录

一、事故基本情况.....1
（一）阳江市江城区白沙街道G325国道边向北的市生活污水处理整治工程二期建设项目基本情况.....1
（二）涉事单位基本情况.....2
（三）事故基本信息.....3
（四）涉事车辆情况.....4
（五）涉事工人情况.....4
二、事故发生经过、救援和善后情况.....4
（一）事故经过.....4
（二）救援情况.....5
（三）善后处理情况.....5
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....5
四、事故原因和性质.....5
（一）直接原因.....5
（二）间接原因.....6
（三）事故性质.....6
五、事故责任的认定及处理建议.....6
（一）免予责任追究单位.....6
（二）给予行政处罚单位和人员.....8
六、事故防范措施及整改意见.....10

阳江市江城区白沙街道市生活污水处理整治工程二期建设项目“1·8”机械伤害事故调查报告

2020年1月8日9时20分左右，位于阳江市江城区白沙街道G325国道边向北的市生活污水处理整治工程二期建设项目发生一起压桩机伤害事故，事故造成1名工人死亡（以下简称“1·8”事故）。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2020年1月8日，阳江市安全生产委员会办公室对“1·8”事故实行挂牌督办。2020年1月9日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区应急管理局、区总工会、区人社局、区司法局、区住房和城乡建设局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局和白沙街道派员组成的江城区“1·8”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。事故调查组立即对事故进行全面调查取证工作。经调查，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）阳江市江城区白沙街道G325国道边向北的市生活污水处理整治工程二期建设项目基本情况

工程名称：阳江市高级技工学校(阳江技师学院)生活污水处理整治工程二期建设项目。

工程地址：阳江市G325（国道技师学院至白沙铁路跨线桥段）北侧。

发包人：阳江市代建项目管理局。

承包人：广东潘安建设有限公司。

分包人：广东永畅建筑工程有限公司。

监理单位：广东安业建设工程顾问有限公司。

（二）涉事单位基本情况

1. 阳江市代建项目管理局

阳江市代建项目管理局是阳江市政府直属事业单位，负责市市政道路工程建设工作。于2019年10月31日任命黄家谋为阳江市高级技工学校(阳江技师学院)生活污水处理整治工程二期建设项目的项目负责人。

阳江市代建项目管理局与承包人广东潘安建设有限公司于2019年10月25日签订了施工合同，工程内容包括阳江市高级技工学校(阳江技师学院)生活污水处理整治工程二期建设项目施工图纸列明的管道铺设、排水管修复、一体化提升泵站安装调试等，合同承包价格为19306260.09元。

阳江市代建项目管理局与广东安业建设工程顾问有限公司于2019年7月28日签订了工程监理合同，委托广东安业建设工程顾问有限公司对阳江市高级技工学校(阳江技师学院)生活污水处理整治工程二期建设项目进行工程质量和安全生产的监理，监理合同费用为503120.00元。

2. 广东潘安建设有限公司

广东潘安建设有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：阳江市江城区漠江路408号，法定代表人：苏德潘，注册资本：人民币壹仟零捌拾捌万元，成立日期：2017年01月10日，营业期限：长期，经营范围：承接土石方工程、建筑装饰装修工程设计与施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、地基与基础工程施工、建筑智能化工程施工、环保工程施工、

城市及道路照明工程施工、城市园林绿化工程施工。

并于2019年10月31日委任范运准担任该工程项目的项目经理。

广东潘安建设有限公司和广东永畅建筑工程有限公司于2019年10月28日签订《钢板桩工程承包合同》。

3. 广东永畅建筑工程有限公司

广东永畅建筑工程有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：阳江高新区科技企业孵化中心大楼四楼50单元（仅限办公使用），法定代表人：詹庆军，注册资本：人民币壹仟万元，成立日期：2018年02月01日，营业期限：长期，经营范围：钢板桩工程承包，城市园林绿化工程承包，玻璃幕墙工程承包，钢结构工程承包。钢筋混凝土广东永畅建筑工程有限公司施工，机械租赁，钢板桩租赁，高新技术产品开发及推广应用。

4.广东安业建设工程顾问有限公司

广东安业建设工程顾问有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：东莞市莞城街道旗峰路中侨大厦A座26楼2601、2602号，法定代表人：陈广良，注册资本：人民币壹仟零捌拾万元，成立日期：1997年06月26日，营业期限：长期，经营范围：建设工程咨询、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、水利水电工程监理、工程建设项目招标代理服务、政府采购咨询服务、工程造价咨询服务、工程估算服务及工程监理咨询服务

并于2019年10月30日任命李伟昌为阳江市高级技工学校(阳江技师学院)生活污水处理整治工程二期建设项目的项目总监理工程师，负责履行建设工程的监理合同和主持项目监理机构。

（三）事故的基本信息

1、事故发生时间：2020年1月8日9时20分左右。

2、事故发生地点：阳江市江城区白沙街道G325国道边向北的市生活污水处理整治工程二期建设项目（W103-102段之间）工地。

3、事故类别：机械伤害。

4、事故等级：一般事故。

5、事故伤亡情况：1人死亡。

6、直接经济损失：160万元。

（四）涉事车辆情况

该涉事的车辆是日本产的加藤1430型号的钢板桩机，由广东永畅建筑工程有限公司2017年11月份从广州临山二手机械市场购买使用至今。

（五）涉事工人情况

许文烽 ，性别：男；民族：汉，年龄：29岁，身份证号码：44172319xxxxxx0036；住址：广东省阳江市阳东区东城镇永安路2999号；于2020年1月8日在阳江市江城区白沙街道G325国道边向北的市生活污水处理整治工程二期建设项目（W103-102段之间）项目工地中受钢板桩机所夹住的拉森钢板撞击头部当场死亡，该死者生前是广东潘安建设有限公司工人，于2019年12月1日入职。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2020年1月8日9时，杨海（司机）和梁旬生（扶板）驾驶加藤1430型号的钢板桩机来到阳江市江城区白沙街道G325国道边向北的市生活污水处理整治工程二期建设项目（W103-102段之间）工地进行钢板打桩作业，钢板桩机刚夹住一条6米长的III型拉森钢板时，钢板桩机突然熄火（事后机械检修查明是发动机的

发动马达短路造成），在钢板桩机检修过程中，在9时20分左右，由于钢板桩机动力发生故障，振动锤液压系统失灵泄压，引起振动锤转盘的惯性转动，强大的转动力导致拉森钢板向西摆动，把在西面工作许文烽的头部撞击跌倒到桩坑下面。

（二）救援情况

事故发生后，杨海和工地的材料员刘进祥以及监理员莫万飘马上赶到现场，看到许文烽所戴的安全帽破碎，头部出现脑浆。9时23分，杨海拨打120求救电话。9时40分阳江市中医院救护车到达事故现场，医护人员立即对许文烽进行急救。9时45分经过抢救无效宣布死亡，死亡原因是开放性颅脑损伤。

（三）善后处理情况

事故发生后，江城应急管理局、白沙派出所和白沙街道等单位立即派员到事故现场进行调处。广东永畅建筑工程有限公司和广东潘安建设有限公司立刻成立安抚家属小组，积极做好死者家属的安抚工作，并与死者家属协商善后赔偿问题。2020年1月10日，广东永畅建筑工程有限公司和死者许文烽的家属协商达成赔偿协议，该公司赔偿给死者家属人民币160万元（包括工资和补助金等一切费用）。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

“1·8”事故造成1人死亡，直接经济损失160万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

经调查，杨海所操作的拉森钢板桩机由于钢板桩机动力发生故障，振动锤液压系统失灵泄压，引起振动锤转盘的惯性转动，强大的转动力导致夹具所夹拉森钢板向西转动，撞击到许文烽的

头部导致死亡事故的发生。

（二）间接原因

广东永畅建筑工程有限公司安全生产管理不到位、对作业机械保养、检修不到位，未及时消除拉森钢板桩机振动锤液压系统失灵泄压这一生产安全事故隐患，未对从业人员进行安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）免予责任追究单位

1、阳江市代建项目管理局

经查，阳江市代建项目管理局与广东安业建设工程顾问有限公司于2019年7月28日签订了工程监理合同，委托广东安业建设工程顾问有限公司对阳江市高级技工学校(阳江技师学院)生活污水处理整治工程二期建设项目进行工程质量和安全生产的监理，并委派黄家谋、许坤达参与该项目工程质量和安全生产的管理，参与每周一的监理例会，听取施工单位有关工作汇报、质量安全进度，核实并监督监理单位对施工单位项目存在的隐患问题落实情况，每周至少三次现场巡查。事故发生后，局领导立即组织施工单位和监理单位召开事故应急处置会议，总结事故发生存在的问题，做好事故的善后工作。

综上所述，阳江市代建项目管理局履行了安全管理工作职责，无存在安全生产监管不当的行政行为，也无证据证明对事故的发

生存在过错，对该事故的发生不承担责任。

2. 广东安业建设工程顾问有限公司

广东安业建设工程顾问有限公司自2019年12月1日参与阳江市高级技工学校(阳江技师学院)生活污水处理整治工程二期建设项目进行工程质量和安全生产的监理工作。每天开工前委派监理人员对现场施工人员开安全小会。针对现场存在的安全隐患能即时整改的就即时整改，不能即时整改的就发整改通知单，存在重大安全隐患的发停工令。共发出监理工程师通知单4份，停工令1份，落实监理工程师通知回复单4份。每周一监理项目负责人组织代建局、施工单位开监理例会，听取现场监理员汇报工程施工安全、质量情况，强调有安全隐患的施工部位进行整改。会同代建局委派人员现场巡查工地关键部位和关键工序的现场情况。监督施工单位对工人的三级教育培训。

综上所述，广东安业建设工程顾问有限公司依法履行了监理工作职责，未发现存在安全生产监管不当的行为，无证据证明其对事故的发生存在过错。

3. 广东潘安建设有限公司

广东潘安建设有限公司与阳江市代建项目管理局于2019年10月25日签订了施工合同，2019年11月25日取得【建筑工程施工许可证】编号为：441702201912100102。

在该项目施工期间，广东潘安建设有限公司委派施工员、安全员每天组织施工工人针对施工方案开现场安全小会。委派施工员、安全员对现场施工进行质量、安全监督。委派施工现场负责人每天不间断进行巡查监督。认真配合监理单位提出的整改方案进行整改。对施工工人进行三级教育培训，考核合格才能上岗。制订各类施工机械的操作规程，配合有关部门召开技术质量安全

交底会议。

广东潘安建设有限公司与广东永畅建筑工程有限公司于2019年10月28日签订了【钢板桩工程承包合同】，合同编号：2019102801，明确了双方的权利与责任。由于广东永畅建筑工程有限公司没有严格按照安全操作规范进行施工，没有听取现场施工管理人员的管理安排，是造成该起事故的主要原因。

综上所述，广东潘安建设有限公司严格按照阳江市代建项目管理局和监理单位的要求规范施工，认真履行施工职责，无发现存在安全生产监管不当的行为，无证据证明其对事故的发生存在过错。

（二）给予行政处罚单位和人员

1、广东永畅建筑工程有限公司

广东永畅建筑工程有限公司安全生产管理不到位。经查，广东永畅建筑工程有限公司没有制定本单位安全生产规章制度和操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”的规定；

广东永畅建筑工程有限公司生产安全事故隐患排查不到位。经查，广东永畅建筑工程有限公司没有严格要求按照《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第7.1.9的规定：作业前，应检查并确认桩机各部件连接牢靠，各传动机构、齿轮箱、防护罩、吊具、钢丝绳、制动器等良好，起重机起升、变幅机构正常，电缆表面无损伤，有接零和漏电保护措施，电源频率一致、电压正常，旋转方向正确，润滑油、液压油的油位符合规定，液压系

统无泄漏，液压缸动作灵敏，作业范围内无人或障碍物。在保养维修过程中无发现振动锤液压系统失灵这一生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。生产安全事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”的规定。

广东永畅建筑工程有限公司安全生产培训教育不到位。经查，广东永畅建筑工程有限公司未能按照有关规定对新招员工杨海、梁旬生进行三级安全培训教育，并在上岗前教育员工熟悉和按照操作规程进行工作，告知员工工作场所和工作岗位存在的危险因素。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”的规定。

综上所述，广东永畅建筑工程有限公司对本次事故的发生负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，对广东永畅建筑工程有限公司给予行政处罚。

2.广东永畅建筑工程有限公司法人、主要负责人詹庆军

经查，詹庆军作为广东永畅建筑工程有限公司的主要负责人

没有对该公司进行日常隐患排查，在保养维修过程中无发现振动锤液压系统失灵这一生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定。

经查，詹庆军未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，在杨海和梁旬生上岗前未对其进行三级安全教育培训。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；”的规定。

综上所述，詹庆军对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”的规定，建议由阳江市江城区应急管理局对詹庆军给予行政处罚。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

六、事故防范措施及整改意见

此次事故暴露出施工单位安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育和培训不扎实，从业人员安全意识不强等问题。针对此次事故提出如下整改措施：

（一）广东永畅建筑工程有限公司要完善公司安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，建立健全隐患排查治理制度，

进一步完善技术管理措施，明确专门人员负责现场安全管理，及时发现并消除事故隐患，防止事故发生。

（二）广东永畅建筑工程有限公司要切实加强从业人员的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全生产操作规程，提高从业人员的安全生产意识和事故防范能力，严格执行安全生产法律法规、规章制度，杜绝违反安全操作规程现象的发生。

（三）阳江市代建项目管理局应切实履行监督管理职责，督促工程各参建单位依法履行安全生产主体责任，加大对在建工程的监督检查，及时协调解决施工过程的安全问题。

江城区“1·8”事故调查组（代章）

2020年3月31日